

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

1. Introdução

A disciplina de Direito Administrativo traz uma ampla gama de princípios que regem a atuação da administração pública, e um dos temas importantes abordados nessa área são os **princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucionais**.

Esses princípios podem estar previstos **implicitamente na Constituição ou constar em legislações infraconstitucionais**. Embora existam dezenas de princípios no Direito Administrativo, o foco será naqueles que são mais recorrentes em provas de concurso público.

2. Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

Um dos princípios fundamentais nesse contexto é o **princípio do contraditório e da ampla defesa**. Esse princípio estabelece que, **sempre que a administração pública for acusar alguém de um ilícito, deve garantir a essa pessoa o direito de defesa**.

Ninguém pode ser punido sem antes ter a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. O contraditório e a ampla defesa asseguram que essa defesa seja **prévia**, ou seja, ocorra antes da condenação.

Isso significa que, antes que qualquer penalidade seja aplicada, o indivíduo tem o direito de se manifestar e apresentar seus argumentos. Seria absurdo pensar que alguém possa ser punido antes mesmo de ter a chance de se defender.

Embora a regra geral seja a defesa prévia, há **exceções** em que o contraditório será diferido, isto é, a administração pode tomar uma medida e só posteriormente permitir o exercício do contraditório. No entanto, tais situações são exceções, e o princípio fundamental continua sendo a necessidade de defesa prévia.

Além disso, a defesa pode ser **técnica, ou seja, conduzida por um advogado**. No entanto, essa defesa técnica é **facultativa**, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal.



Jurisprudência

Aplicação das Súmulas no **STF - Súmula Vinculante nº 5:**

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar **não ofende a Constituição**.

Isso significa que a presença de um advogado no processo administrativo não é obrigatória. O indivíduo pode optar por contratar um advogado para representá-lo, mas não pode ser compelido a fazê-lo.

A ausência de defesa técnica não gera a nulidade do processo administrativo, garantindo que mesmo aqueles que não tenham condições de arcar com honorários advocatícios possam exercer sua defesa de maneira plena.

Dessa forma, o princípio do contraditório e da ampla defesa assegura que todos tenham direito a um julgamento justo dentro da esfera administrativa, respeitando o devido processo legal e garantindo a participação do interessado na decisão que poderá afetar sua esfera jurídica.

Outro aspecto importante dentro do princípio do contraditório e da ampla defesa é o **duplo grau de jurisdição**. Esse princípio garante ao administrado o **direito ao recurso**, ou seja, o direito de **ter seu caso analisado por uma instância administrativa superior**.

Isso significa que, se, por exemplo, um servidor público for punido por uma autoridade de primeiro grau, ele tem o direito de recorrer para uma autoridade de segundo grau.

Além disso, o processo administrativo pode permitir que esse grau recursal vá até um terceiro nível. No entanto, a garantia fundamental do duplo grau de jurisdição é que, **no mínimo, duas instâncias distintas devem avaliar o caso**, assegurando que o administrado tenha sua situação analisada por mais de uma autoridade.

Outro ponto relevante para provas de concurso é a forma como as bancas costumam tratar o contraditório e a ampla defesa. Muitas questões consideram esses princípios como sinônimos, trazendo um conceito único para ambos. No entanto, algumas provas mais detalhistas podem cobrar a diferença entre eles, apresentando alternativas que distinguem contraditório de ampla defesa.

A diferença entre os dois conceitos é sutil, mas relevante. O **contraditório se refere ao direito de uma pessoa contradizer uma acusação feita contra ela, apresentando sua versão dos fatos**. Quando alguém é acusado de algo, tem o direito de contestar a acusação e oferecer uma explicação alternativa.

Já a **ampla defesa diz respeito ao direito de utilizar todos os meios de defesa previstos na legislação**. Isso inclui apresentar provas, recorrer, contratar um advogado ou usar qualquer outra ferramenta jurídica disponível para se defender.



Tome nota!

Contraditório e Ampla Defesa:

- Defesa:
 - A regra é a defesa ser prévia;
 - A defesa técnica é facultativa (SV nº 05);
- Duplo grau de Jurisdição;
- **Contraditório:** Direito que alguém tem de contradizer aquilo que foi dito a eles, de apresentar a sua versão dos fatos;
- **Ampla Defesa:** Direito de utilizar várias possibilidades de defesa, os meios de defesa disponíveis na legislação.

3. Princípio da Segurança Jurídica

O **princípio da segurança jurídica** tem como objetivo **garantir estabilidade nas relações jurídicas entre o Estado e os administrados**.

Isso significa que **o ordenamento jurídico deve ser confiável, previsível e estável**, permitindo que as pessoas possam se relacionar com a administração pública sem temor de mudanças abruptas ou situações de instabilidade. A ideia central desse princípio é assegurar que as regras jurídicas sejam claras e respeitadas, **evitando insegurança ou surpresas arbitrárias**.

Uma faceta da segurança jurídica é o **princípio da confiança**, também chamado de proteção à confiança. Esse aspecto reforça que os cidadãos devem confiar no Estado e no sistema jurídico que ele impõe. Para que essa confiança se mantenha, o ordenamento jurídico precisa ser estável e coerente, evitando decisões repentinas ou contraditórias que possam prejudicar os administrados.

Se a administração pública constantemente alterasse normas ou decisões de forma imprevisível, os cidadãos perderiam a confiança no sistema e passariam a atuar com receio de que seus direitos fossem violados a qualquer momento.

Um exemplo frequentemente cobrado em provas de concurso para ilustrar a segurança jurídica é a **prescrição e a decadência**. Esses institutos existem para impedir que uma pessoa fique indefinidamente sujeita a punições ou obrigações por parte do Estado.

No contexto do poder de polícia, por exemplo, a prescrição impede que a administração pública aplique penalidades após um determinado período.

Imagine uma infração de trânsito cometida hoje. Se a administração não aplicar a multa dentro do prazo de cinco anos, o direito de punição prescreve, e a penalidade não poderá mais ser cobrada. Isso evita que um cidadão passe a vida inteira sem saber se poderá ser punido por um ato praticado no passado.

Esse prazo de prescrição de cinco anos para a aplicação de penalidades pelo poder de polícia sancionador é um reflexo direto da segurança jurídica.

Afinal, seria injusto que uma pessoa ficasse indefinidamente sujeita a uma sanção administrativa sem qualquer limite temporal.

O Estado deve agir dentro de prazos razoáveis para garantir previsibilidade e confiança nas relações jurídicas. Dessa forma, a segurança jurídica protege tanto o administrado quanto a própria administração pública, garantindo que os atos estatais respeitem a legalidade e a estabilidade do sistema jurídico.



Tome nota!

Princípio da Segurança Jurídica:

- Visa estabelecer estabilidade nas relações;
- Confiança;
- Prescrição do poder de polícia sancionador: 5 anos.

4. Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade

O **princípio da razoabilidade** e da proporcionalidade é fundamental dentro do Direito Administrativo e estabelece que **deve haver uma adequação entre os meios utilizados pela administração pública e os fins que se pretende alcançar**.

A administração **não pode empregar meios exagerados ou desproporcionais para atingir um determinado objetivo**. É necessário dosar as ações com equilíbrio, sempre utilizando o bom senso na tomada de decisões administrativas.

Existe uma máxima no Direito que ilustra bem esse princípio: não se pode usar um canhão para matar um pombo. Ou seja, para resolver um problema pequeno, não se deve aplicar uma solução exageradamente severa.

O meio escolhido deve ser suficiente, mas não excessivo, para alcançar o resultado desejado. Esse princípio é essencial para garantir que as decisões administrativas sejam justas e equilibradas.

Um exemplo clássico que já apareceu em provas de concurso foi um caso prático trazido pela FGV. Na questão, um fiscal da vigilância sanitária realizou uma inspeção em um quiosque de lanches à beira-mar.

O local estava em conformidade com todas as normas de higiene, exceto por um detalhe: o funcionário responsável pela manipulação dos alimentos usava uma luva com um pequeno furo. Diante dessa situação, o fiscal aplicou a penalidade de interdição permanente do estabelecimento.

Essa decisão, no entanto, foi considerada desproporcional e ilegal, pois a infração cometida não justificava uma sanção tão drástica. O correto seria a aplicação de uma penalidade mais branda e adequada à infração observada.

Na maioria das provas de concurso, razoabilidade e proporcionalidade são tratadas como sinônimos. No entanto, algumas bancas fazem uma distinção entre os dois conceitos.

A **razoabilidade está mais associada ao uso do bom senso** na tomada de decisões administrativas, enquanto a **proporcionalidade se refere à adequação entre os meios empregados e os fins pretendidos**.

Assim, uma decisão razoável é aquela que respeita a lógica e a coerência, enquanto uma decisão proporcional é aquela que estabelece um equilíbrio entre a ação do Estado e o impacto gerado sobre o administrado.

Dessa forma, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade assegura que a administração pública atue de maneira equilibrada, evitando excessos e garantindo que suas ações sejam compatíveis com os objetivos perseguidos. Isso protege os cidadãos contra arbitrariedades e assegura que o poder público aja de maneira justa e adequada.



Tome nota!

Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade:

- Deve haver uma correspondência entre os meios e os fins.
- Razoabilidade: Utilização do bom senso;
- Proporcionalidade: Adequação entre meios e fins.

5. Princípio da Motivação

O **princípio da motivação** determina que **toda decisão da administração pública deve ser fundamentada**, ou seja, deve **apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam sua adoção**.

Isso significa que qualquer ato administrativo praticado **deve estar baseado em um fato concreto e em uma norma legal que o autorize**. A motivação é essencial para garantir a transparência e a legalidade dos atos administrativos, permitindo que os administrados compreendam as razões pelas quais determinada decisão foi tomada.

Um exemplo claro de aplicação desse princípio pode ser visto nas multas de trânsito. Quando um condutor recebe uma notificação de infração, essa notificação detalha os fundamentos fáticos, ou seja, descreve o que aconteceu: a velocidade permitida na via, a velocidade em que o veículo passou, a data, a hora e o local da infração.

Essa descrição dos fatos justifica a aplicação da multa. Além disso, a notificação também traz os fundamentos jurídicos, informando qual artigo do Código de Trânsito Brasileiro prevê aquela infração e determina a penalidade correspondente. Dessa forma, a administração pública demonstra que sua ação está amparada na lei e que a sanção aplicada segue as regras previamente estabelecidas.

A motivação é fundamental para assegurar que os atos administrativos sejam realizados de forma justa e dentro da legalidade. No entanto, nem todos os atos administrativos exigem motivação expressa.

O artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, estabelece quais atos obrigatoriamente precisam ser motivados. Já outros atos administrativos, apesar de terem um motivo, não necessitam ser explicitamente justificados.

Um exemplo disso é a nomeação e a exoneração de cargos em comissão. A autoridade competente pode nomear ou exonerar livremente um servidor ocupante de cargo comissionado sem a necessidade de apresentar uma justificativa formal para essa decisão, pois a Constituição prevê que tais atos são de livre decisão da administração.

Dessa forma, a motivação garante que a administração pública atue de maneira transparente e fundamentada, permitindo que os administrados compreendam as razões das decisões que os afetam. Além disso, esse princípio possibilita o controle da legalidade dos atos administrativos, assegurando que a administração pública aja sempre dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico.



Tome nota!

Princípio da Motivação:

- Apresentação dos fundamentos:
 - Fáticos: Fundamenta;
 - Jurídicos: Embasamento/ autorização para a prática daquele ato.

6. Princípio da Continuidade do Serviço Público

O **princípio da continuidade do serviço público** estabelece que os serviços públicos devem ser **prestados de forma ininterrupta, garantindo que a população tenha acesso constante às atividades essenciais** desempenhadas pelo Estado.

A administração pública deve organizar-se de maneira a **evitar paralisações e assegurar que os serviços continuem funcionando**. No entanto, existem algumas exceções em que a interrupção do serviço pode ocorrer de maneira justificada.

Uma das principais exceções à continuidade dos serviços públicos são os **casos de ordem técnica**. Certas situações exigem a interrupção temporária para manutenção, reparos ou segurança.

Um exemplo claro disso é quando um carro bate em um poste e a rede elétrica de uma região precisa ser desligada para que o reparo seja feito. Nesses casos, a paralisação ocorre de forma inesperada, sem que a administração pública possa avisar previamente os usuários.

No entanto, existem situações de interrupção técnica previsível, como a manutenção programada em reservatórios de água, que exige a suspensão temporária do fornecimento. Nesses casos, a administração deve informar previamente a população sobre a interrupção.

Outra exceção ocorre nos casos de **inadimplemento do usuário**. Alguns serviços públicos, conhecidos como serviços comerciais ou industriais, são cobrados dos usuários, como fornecimento de água e energia elétrica.

Se o usuário não paga pelo serviço, a administração ou a concessionária responsável pode suspender a prestação. No entanto, essa suspensão não pode ocorrer de maneira arbitrária. A empresa deve notificar previamente o consumidor, alertando sobre a possibilidade do corte. Esse aviso pode ser feito por meio da própria fatura, mensagens eletrônicas ou outras formas de comunicação.

No entanto, há restrições quanto ao corte de serviços essenciais em determinadas situações. Por exemplo, enquanto a concessionária pode cortar a energia elétrica de uma residência por inadimplência, não pode fazer o mesmo em um hospital. Isso porque hospitais dependem do fornecimento ininterrupto de energia para manter equipamentos médicos vitais em funcionamento.

A interrupção, nesse caso, poderia colocar vidas em risco, e a concessionária deve buscar outros meios para cobrar a dívida, sem recorrer à suspensão do serviço.

Outra exceção à continuidade do serviço público é o **direito de greve**. A Constituição Federal garante esse direito tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos.

Quando ocorre uma greve, a prestação do serviço pode ser prejudicada, causando atrasos ou limitações no atendimento à população. Em alguns casos, os serviços não são completamente interrompidos, mas sua eficiência pode ser reduzida significativamente.

No entanto, nos serviços considerados essenciais, a legislação exige a manutenção de um contingente mínimo de trabalhadores para evitar danos graves à sociedade.

Assim, embora a continuidade dos serviços públicos seja a regra, existem situações específicas em que a paralisação é permitida. Seja por razões técnicas, inadimplemento do usuário ou direito de greve, essas exceções devem sempre observar limites legais e buscar minimizar impactos negativos para a população.

O direito de greve está previsto na Constituição Federal de 1988 para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos. No entanto, esse direito foi estabelecido como uma norma constitucional de eficácia limitada, o que significa que, para ser efetivamente exercido, dependia da criação de uma lei específica que regulamentasse seu funcionamento.

Logo após a promulgação da Constituição, em 1989, foi criada uma lei regulamentando o direito de greve para os trabalhadores da iniciativa privada. No entanto, o mesmo não ocorreu para os servidores públicos, que ficaram sem uma legislação específica que disciplinasse o exercício da greve no setor público.

Com o passar dos anos e a ausência dessa regulamentação, os servidores públicos se viram impedidos de exercer plenamente esse direito.

Essa situação persistiu até 2007, quando sindicatos de servidores públicos impetraram um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal (STF). O mandado de injunção é um remédio constitucional que visa suprir uma omissão legislativa quando a falta de uma norma impede o exercício de um direito garantido pela Constituição.

Os sindicatos argumentaram que a ausência de uma lei de greve para os servidores públicos impedia o pleno exercício desse direito constitucional.

Diante dessa situação, o STF decidiu que, enquanto não fosse criada uma legislação específica para regulamentar a greve no setor público, os servidores poderiam utilizar a lei de greve da iniciativa privada no que fosse aplicável.

Assim, mesmo sem uma norma própria, os servidores passaram a ter respaldo legal para exercer a greve, seguindo as diretrizes da legislação destinada ao setor privado.

Até hoje, não foi criada uma lei específica para regulamentar a greve dos servidores públicos, o que significa que continua sendo aplicada a legislação da iniciativa privada, adaptada às peculiaridades do setor público.

Essa decisão do STF garantiu que os servidores pudessem exercer o direito de greve, mesmo diante da inércia legislativa, reforçando a importância dos mecanismos jurídicos para suprir lacunas normativas e assegurar direitos fundamentais.



Tome nota!

Princípio da Continuidade do Serviço Público:

- Serviços públicos devem ser contínuos, não podem parar
- Exceções:
 - Motivos de ordem técnica;
 - Inadimplemento do usuário (prévio aviso/ serviços essenciais);
 - direito de greve

7. Princípio da Autotutela

O **princípio da autotutela** confere à administração pública o **poder de revisar seus próprios atos de maneira autônoma, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário**.

Esse princípio estabelece um verdadeiro **poder-dever para a administração**, pois, além de ter o direito de revisar seus atos, em certos casos, ela tem a obrigação de fazê-lo. Dessa forma, a administração pode **corrigir ilegalidades ou modificar atos que se tornaram desnecessários ou inconvenientes ao interesse público**.

A base legal da autotutela está na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que determina que a administração pública tem o dever de **anular atos ilegais e o poder de revogar atos inconvenientes ou inoportunos**.



Jurisprudência

Aplicação das Súmulas no **STF - Súmula nº 473**:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A **anulação** ocorre quando um ato administrativo apresenta alguma **ilegalidade**. Nesse caso, a administração pública deve obrigatoriamente anular o ato, pois ele está em desacordo com a lei.

Já a **revogação** ocorre quando o ato, **embora legal, não atende mais ao interesse público**. A revogação se baseia no mérito administrativo, ou seja, na **conveniência e oportunidade da decisão**.

É essencial não confundir os dois conceitos. A anulação sempre recai sobre atos ilegais, enquanto a revogação se aplica a atos legais, mas que se tornaram inconvenientes ou inoportunos.

A administração nunca pode revogar um ato ilegal, pois, nesse caso, a solução adequada é sua anulação. Da mesma forma, não se anula um ato legal apenas por conveniência, pois esse tipo de situação exige revogação.

A administração **pode exercer a autotutela tanto de ofício, quando identifica por si mesma um problema em um ato administrativo e decide anulá-lo ou revogá-lo, quanto a pedido de um interessado.**

Um particular que identifique um ato ilegal pode requerer à administração sua anulação, e, caso a administração reconheça a irregularidade, procederá com a anulação sem precisar recorrer ao Judiciário.

Dessa forma, a autotutela assegura que a administração possa corrigir seus erros e aprimorar a eficiência da gestão pública, garantindo que seus atos estejam sempre em conformidade com a legalidade e com o interesse coletivo.



Tome nota!

Princípio da Autotutela:

- Poder dever de revisar seus próprios atos, rever suas próprias decisões
- Sem precisar do judiciário.
- poder dever de anular e revogar atos administrativos.
- Anulação: Ato ilegal
- Revogação: Ato legal, porém, inconveniente e inoportuno (não atende mais o interesse público)

8. Princípio da Sindicabilidade

O **princípio da sindicabilidade** estabelece que os atos administrativos estão **sujeitos a controle e fiscalização**, podendo ser **analisados, auditados e, quando necessário, anulados, revogados ou extintos por outros meios**.

Esse princípio garante que a administração pública não atue de maneira arbitrária, permitindo que seus atos sejam submetidos a diversos mecanismos de controle.

O controle dos atos administrativos pode ser classificado em duas formas principais: **controle externo e controle interno**. O controle **externo ocorre quando um órgão ou poder externo àquele que praticou o ato realiza a fiscalização**.

Esse controle pode ser exercido pelo **Poder Legislativo**, que, por meio do Tribunal de Contas, realiza auditorias e fiscalizações sobre a administração pública. Além disso, o próprio Parlamento exerce funções de controle, como no julgamento de processos de impeachment e na sabatina de indicados para cargos de relevância, como ministros do Supremo Tribunal Federal.

O **Poder Judiciário** também realiza controle externo, mas com algumas restrições. **O Judiciário apenas pode analisar a legalidade** dos atos administrativos, ou seja, verificar se o ato está de acordo com a lei.

Ele **não pode interferir no mérito administrativo**, ou seja, não pode revogar atos com base em critérios de conveniência ou oportunidade, pois **essa função cabe exclusivamente à administração pública**.

Se um ato for considerado ilegal, o Judiciário pode anulá-lo, mas nunca revogá-lo. Além disso, o Judiciário no Brasil é inerte, o que significa que ele só pode atuar quando provocado por alguma parte interessada.

Já o **controle interno é aquele realizado pela própria administração pública dentro do mesmo poder que praticou o ato**. Esse controle interno ocorre por meio do princípio da autotutela, que permite que a administração reveja seus próprios atos, anulando aqueles ilegais e revogando aqueles que se tornaram inoportunos ou inconvenientes ao interesse público.

Esse controle pode ser feito de ofício, quando a própria administração identifica a necessidade de revisão, ou por provocação, quando um interessado solicita a análise de um ato específico.

Assim, a sindicabilidade assegura que os atos administrativos não sejam absolutos ou imutáveis, permitindo que sejam fiscalizados tanto por órgãos internos da administração quanto por poderes externos, garantindo maior transparência e respeito à legalidade no exercício da função pública.



Tome nota!

Princípio da Sindicabilidade:

- O ato administrativo pode ser objeto de controle
- Controle:
 - Externo: Feito pelo Judiciário (apenas legalidade por provocação) ou Legislativo.
 - interno: Autotutela. Revogar ou anular seus atos (de ofício ou por provocação).

9. Princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções

O **princípio da intranscendência subjetiva** das sanções determina que **nenhuma penalidade pode ultrapassar a pessoa do condenado**. Esse princípio, que tem raízes no direito romano, impede que sanções sejam aplicadas a terceiros que não tenham participado diretamente da infração.

No passado, era comum que penas fossem estendidas a familiares e até mesmo a amigos do infrator, o que hoje é proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A Constituição Federal reforça esse princípio ao estabelecer que **"nenhuma pena passará da pessoa do condenado"**, com a única exceção para penalidades de natureza pecuniária, que podem ser cobradas dos sucessores até o limite do valor da herança deixada pelo falecido.

No âmbito do Direito Administrativo, a intranscendência se aplica em dois aspectos fundamentais. O primeiro diz respeito à **impossibilidade de uma sanção imposta a um ente federativo ou órgão público gerar efeitos sobre outro ente ou órgão que não tenha relação direta com o ato ilícito**.

Por exemplo, se uma autarquia estadual da Paraíba faz mau uso de verbas públicas e, por esse motivo, é inscrita em um cadastro de inadimplentes como o SIAFI ou o CAUC, essa sanção deve recair exclusivamente sobre a autarquia e não pode atingir o Estado da Paraíba como um todo.

Isso ocorre porque a autarquia faz parte da administração indireta e possui personalidade jurídica própria, sendo distinta do ente federativo ao qual está vinculada.

Da mesma forma, quando um órgão do Poder Legislativo, como uma Câmara Municipal, pratica uma irregularidade e é penalizado, essa sanção não pode ser transferida para o Poder Executivo do mesmo município.

Cada poder é independente e autônomo, e a responsabilidade pelas infrações deve ser restrita ao órgão ou entidade que efetivamente cometeu o ato ilícito. Esse princípio evita que sanções administrativas causem impactos indevidos em entidades ou poderes que não tenham qualquer envolvimento direto na infração.

Dessa maneira, a intranscendência subjetiva das sanções assegura que penalidades sejam aplicadas de forma justa e proporcional, atingindo apenas aqueles que efetivamente cometeram a infração, sem prejudicar terceiros ou comprometer a atuação de outros entes ou poderes públicos. Esse princípio reforça a segurança jurídica e a individualização das responsabilidades dentro da administração pública.

Além de impedir que penalidades sejam transferidas entre entes federativos ou entre poderes distintos, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções também estabelece que **uma gestão pública não pode ser penalizada por atos ilícitos praticados por uma gestão anterior**.

Esse entendimento é essencial para garantir que novos gestores não sejam responsabilizados por irregularidades cometidas por seus antecessores, desde que adotem medidas para corrigir a situação.

Imagine um município cujo prefeito, durante sua gestão de 2021 a 2024, tenha recebido recursos federais por meio de um convênio, mas não tenha prestado contas corretamente. Em 2025, uma nova gestão assume a administração municipal.

Caso os órgãos fiscalizadores queiram inscrever o município em um cadastro de inadimplentes por conta da irregularidade da gestão anterior, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede essa penalização, desde que a nova gestão não tenha tido qualquer participação na infração e esteja colaborando com os órgãos de controle para esclarecer os fatos e reparar eventuais danos ao erário.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que um município não pode ser inscrito ou permanecer em um cadastro restritivo de inadimplentes devido a irregularidades cometidas por uma administração anterior, desde que a gestão sucessora esteja adotando as providências cabíveis para solucionar o problema.



Jurisprudência

Súmula 615 STJ:

“Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.”

Esse posicionamento reforça o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, assegurando que penalidades não recaiam sobre agentes públicos que não participaram da infração.

Dessa forma, esse princípio protege a administração pública de sanções indevidas, garantindo que apenas aqueles que efetivamente cometeram a irregularidade sejam responsabilizados. Além disso, incentiva novas gestões a adotarem uma postura colaborativa e transparente na resolução de pendências herdadas, promovendo a regularização administrativa sem comprometer a continuidade dos serviços públicos.



Tome nota!

Princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções:

- Nenhuma pena passará da pessoa do condenado;
- Quando um ente recebe uma sanção, essa sanção não pode causar efeitos em outro ente.

Resumo

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

- Garante que ninguém pode ser punido sem ter a oportunidade de se defender.
- A defesa deve ser prévia, ou seja, antes da condenação.
- Pode ser técnica, mas não obrigatória (Súmula Vinculante nº 5 do STF).
- Diferença entre os dois:
 - Contraditório: Direito de apresentar a própria versão dos fatos.
 - Ampla defesa: Direito de utilizar todos os meios de defesa disponíveis.

Princípio da Segurança Jurídica

- Garante estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas.
- Está associado ao princípio da proteção à confiança.
- Exemplo: Prescrição e decadência.

Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade

- Deve haver uma adequação entre meios e fins (os meios devem ser necessários e suficientes).
- Diferença entre os dois:
 - Razoabilidade: Uso do bom senso nas decisões.
 - Proporcionalidade: Equilíbrio entre a medida adotada e o fim pretendido.

Princípio da Motivação

- A administração pública deve justificar seus atos com fundamentos fáticos e jurídicos.
- Nem todos os atos precisam ser motivados, como nomeação e exoneração de cargos em comissão.

Princípio da Continuidade do Serviço Público

- Os serviços públicos devem ser contínuos e não podem ser interrompidos.
- Exceções:
 - Razões técnicas
 - Inadimplemento do usuário
 - Serviços essenciais
 - Direito de greve

Princípio da Autotutela

- A administração pode revisar seus próprios atos sem necessidade do Judiciário.
- Duas formas:
 - Anulação: Quando o ato é ilegal.
 - Revogação: Quando o ato é legal, mas se tornou inconveniente.
- Pode ser feita de ofício ou a pedido do administrado.

Princípio da Sindicabilidade

- O ato administrativo pode ser fiscalizado e controlado (internamente ou externamente).
- Controle externo:
 - Feito pelo Legislativo (com auxílio do Tribunal de Contas) ou pelo Judiciário (apenas sobre a legalidade).
 - O Judiciário não pode revogar atos administrativos (só a administração pode).
- Controle interno:
 - Feito pela própria administração, geralmente por meio da autotutela.

Princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções

- Nenhuma penalidade pode ultrapassar a pessoa do condenado.
- Aplicações no Direito Administrativo:
 - A penalidade não pode ser transferida de um ente público para outro ou de um poder para outro.
 - Uma nova gestão pública não pode ser punida por atos da gestão anterior, desde que esteja colaborando com a fiscalização.
- Base legal: Súmula 615 do STJ.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
